

DROIT DES AFFAIRES & OHADA

Support complet – Droit commercial, Sociétés, Procédures collectives (Niveau L2 à Master)

1. Introduction & Actes Uniformes OHADA (Focus approfondi)

L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) regroupe 17 États dont le Burkina Faso. Elle uniformise le droit des affaires via des Actes Uniformes directement applicables. Principaux textes :

- **Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG).**
- **Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE (AUSCGIE révisé 2014, adopté à Ouagadougou).**
- **Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif (AUPCAP révisé 2015).**
- **Autres : Sûretés, Arbitrage, etc.**

Objectifs : Sécurité juridique, attractivité des investissements, facilitation des affaires.

2. Droit Commercial Général

Actes de commerce : Par nature (achats/ventes, intermédiation), par accessoire, par forme (sociétés).

Commerçants : Capacité, registre du commerce (RCCM), fonds de commerce (éléments corporels/incorporels).

Exercice Corrigé 1 – Qualification d'acte de commerce (L2)

Énoncé : Un agriculteur vend régulièrement sa production de maïs via un site internet. Est-il commerçant ?

Corrigé : Oui, par accessoire ou par forme si activité habituelle à but lucratif. Inscription obligatoire au RCCM. Conséquence : compétence des tribunaux de commerce.

3. Droit des Sociétés (AUSCGIE)

Types de sociétés :

- **Personnes (SNC, SCS).**
- **Capitales (SARL, SA).**
- **Particulières (GIE, société en participation).**

Constitution : Statuts, apport (numéraire/nature/industrie), publicité (RCCM, avis JO).

Fonctionnement : Organes sociaux, responsabilité des dirigeants (art. 200 et s.), gouvernance (SA cotée ou non).

Dissolution/Liquidation : Amiables ou judiciaires.

Exercice Corrigé 2 – Cas pratique d'entreprise (Niveau L3/Master)

Énoncé : Trois associés veulent créer une SARL au Burkina pour importer des véhicules (capital 10 M FCFA). Un apporte un fonds de commerce. Rédiger les points essentiels des statuts et formalités.

Corrigé :

- **Dénomination, objet, siège, durée, capital (répartition parts).**
 - **Apport en nature évalué par commissaire aux apports si > certains seuils.**
 - **Gérant(s), pouvoirs.**
 - **Formalités : Dépôt statuts, immatriculation RCCM, publication.**
- Risque : Nullité si irrégularités (art. 60 AUSCGIE).**

Exercice Corrigé 3 – Responsabilité dirigeants

Un gérant de SARL contracte une dette excessive sachant l'entreprise en difficulté. Analyse de la faute de gestion.

4. Procédures Collectives (AUPCAP 2015)

Procédures : Conciliation (préventive, confidentielle), Redressement judiciaire, Liquidation des biens.

Objectifs : Sauvegarde de l'entreprise, maintien emploi, apurement passif, sanction dirigeants fautifs.

Cessation des paiements : Impossibilité de faire face au passif exigible avec actif disponible.

Privilège « new money » pour nouveaux financements.

Cas Pratique d'Entreprise Corrigé 4 (Master)

Énoncé : Une SA en cessation des paiements demande le redressement. Le plan prévoit continuation avec cession partielle. Analyser conditions et effets.

Corrigé : Nomination d'administrateur judiciaire, période d'observation, élaboration plan. Homologation par tribunal. Priorité créanciers « new money ». Possibilité de faillite personnelle du dirigeant en cas de faute lourde.

Autres cas : Transformation société, fusion, responsabilité pénale dirigeants (banqueroute).

Ressources : Textes officiels OHADA.com, recueils jurisprudences CCJA, manuels (ex. : ouvrages sur AUSCGIE).